

TEMA II



LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO EN LA CONSTITUCIÓN: PRINCIPIOS GENERALES.

LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.

LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

EL MUNICIPIO: CONCEPTO Y COMPETENCIAS.

ÍNDICE

0.- Introducción.	
1.- La Organización territorial del Estado en la Constitución: Principios Generales.	
1.1.- Entes territoriales y su autonomía. 1.2.- Principio de solidaridad. 1.3.- Derechos y obligaciones en el territorio nacional.	
2.- La Administración Local.	
2.1.- El municipio. 2.2.- Las provincias. 2.3.- Las Haciendas Locales.	
3.- Las Comunidades Autónomas.	
3.1.- Vías de acceso a las autonomías. 3.2.- Prohibición de federación de las Comunidades Autónomas. 3.3.- Los Estatutos de Autonomía. 3.4.- Competencias de las Comunidades Autónomas. 3.5.- Organización institucional autonómica. 3.6.- Otras materias referidas a las Comunidades Autónomas.	
4.- El municipio: concepto y competencias.	
4.1.- Concepto y elementos del municipio. 4.2.- Competencias de los municipios.	

O.- INTRODUCCIÓN.

El modelo de Estado está delineado en la Constitución de forma imprecisa. Sabemos que es un **Estado de Derecho, social y democrático** (art. 1.1) y que su forma política es la **Monarquía parlamentaria** (artículo 1.3.), pero el **Estado de las Autonomías** era una novedad muy compleja de construir.

En teoría política se habla de **Estados centralizados y Estados descentralizados**. Los Estados centralizados, cada vez menos frecuentes, concentran toda su estructura de dominación en una sola instancia, que alcanza a todo el territorio del Estado y ejerce su supremacía sobre todas las organizaciones administrativas territoriales por medios directos o indirectos de tutela. Los Estados descentralizados pueden dividirse a su vez entre los que disponen sencillamente de una **descentralización administrativa** y los que gozan de **descentralización política**. En el primer caso no hay una verdadera autonomía política en instancias inferiores al Estado, aunque sí existen organizaciones de ámbito territorial más reducido que asumen determinadas competencias bajo las directrices del poder central: en este caso hablamos de los Estados regionales.

Por el contrario, los Estados que disponen de descentralización política reconocen la existencia en su seno de entidades dotadas de un notable nivel de autonomía para la gestión de sus propios intereses. En efecto, España se encuentra organizada como un Estado dotado de descentralización política, al existir en su seno una serie de instancias políticas, las **Comunidades Autónomas**, dotadas de un elevado nivel de autonomía.

En ausencia de una caracterización constitucional de la configuración del Estado, se le designa por la doctrina con fórmulas tales como "Estado plural" (Tierno Galván), "**Estado autonómico**" (Sánchez Agesta),"Estado regional" (Peces Barba), "Estado de las Autonomías" (Clavero Arévalo), ... En resumen, nos encontramos ante un modelo de Estado constitucionalmente innominado al que el Tribunal Constitucional denomina "Estado de las Autonomías", sin pretender con ello atribuirle una calificación jurídica precisa.

La Constitución de 1978 es **señaladamente autonómica** ya que introduce en la organización territorial un nuevo Ente, distinto de la provincia y del Municipio, que es la Comunidad Autónoma, al que dedica el Capítulo III de su Título VIII. En el artículo 2 se "reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones".

Por otro lado, el **principio de autonomía** afirma el Tribunal Constitucional es "un principio general de la organización del Estado plasmado en nuestra Constitución". Y la sentencia de 28 de Julio de 1981, declara que el principio de autonomía "es uno de los principios estructurales básicos de nuestra Constitución".

El proceso autonómico no se encuentra definido por la Constitución en todos sus extremos, produciéndose una continua evolución en la interpretación del texto constitucional y sucesivos procesos de incremento de la autonomía, de modo que la realidad actual del Estado autonómico se parece muy poco al texto literal de la Constitución. En una primera etapa (**1978-1991**) se desarrolló el **despliegue inicial de las CCAA**, que alcanzaron diferentes niveles competenciales. En **1992** tuvo lugar una primera tanda de **reformas estatutarias** orientadas a promover una progresiva igualación entre todas las Comunidades Autónomas mediante nuevas transferencias competenciales. La última etapa de reformas de los estatutos de autonomía, iniciada en **2006**, introduce cambios muy sustanciales en el modelo, potenciando institucionalmente la autonomía, incrementando el carácter *pseudoconstituyente* de los estatutos, y transfiriendo nuevas competencias. Las tendencias independentistas que actualmente se intensifican en algunas CCAA hacen previsible un rediseño del Estado autonómico, que podría evolucionar hacia un modelo federal, lo cual requeriría un nuevo consenso constitucional**.**

1.- LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO EN LA CONSTITUCIÓN: PRINCIPIOS GENERALES.

Antes de analizar el Título que de manera explicita recoge la organización territorial del Estado hay que hacer referencia al encuadre que se realiza en el **artículo 2 de la Constitución Española:**

> La Constitución se fundamenta en la **indisoluble unidad de la nación española**, patria común e indivisible de todos los españoles y reconoce y garantiza el **derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones** que la integran y la **solidaridad entre todas ellas.**
>
> **Art. 2 CE.**

En la Constitución, la Organización Territorial del Estado, se plantea en el **Título VIII.**

ESTRUCTURA DEL TÍTULO VIII DE LA CONSTITUCIÓN.

Título VIII. **Organización territorial del Estado.** **Arts. 137-158.**	
Capítulo 1. **Principios generales.**	Arts. 137-139.
Capítulo 2. **Administración Local.**	Arts. 140-142.
Capítulo 3. **Comunidades Autónomas.**	Arts. 143-158.

1.1.- ENTES TERRITORIALES Y SU ATONOMÍA.

> El Estado se organiza territorialmente en **municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas** que se constituyan. Todas estas entidades gozan de **autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.**
>
> **Art. 137. CE.**

Dentro de la autonomía de municipios, provincias y Comunidades Autónomas, es importante señalar que las Comunidades Autónomas tienen -además de la **autonomía administrativa**, por la que tienen capacidad para gestionar sus propios intereses- **autonomía política**, pueden dictar leyes a través de sus Asambleas Legislativas.

1.2.- PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD.

1. El Estado garantiza la realización efectiva del **principio de solidaridad** consagrado en el artículo 2 de la Constitución [1], velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular.

2. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales.

Art. 138. CE.

1.3.- DERECHOS Y OBLIGACIONES EN EL TERRITORIO NACIONAL.

1. **Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones** en cualquier parte del territorio del Estado.

2. Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español.

Art. 139. CE.

2.- LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.

El Derecho positivo en materia de **Administración Local** se desarrollará, tras la aprobación de la Constitución, en la vigente **Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL).**

En el **Capítulo II del Título VIII,** la Constitución nos va a marcar los elementos fundamentales.

2.1. EL MUNICIPIO.

El municipio se constituye como la pieza básica de la organización territorial del Estado Español. La Constitución garantizará su autonomía y su personalidad jurídica plena.

[1] La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas (art. 2 Constitución).

La Constitución garantiza la **autonomía de los municipios**. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por **los Alcaldes y los Concejales**. Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante **sufragio universal, igual, libre, directo y secreto**, en la forma establecida por la ley. Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos. La ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen del concejo abierto [2].

Art. 140. CE.

2.2.- LA PROVINCIA.

1. La **provincia** es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la **agrupación de municipios** y división territorial **para el cumplimiento de las actividades del Estado**. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica.

2. El Gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a **Diputaciones** u otras Corporaciones de carácter representativo.

3. Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia [3].

4. En los archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia en forma de **Cabildos o Consejos**.

Art. 141. CE.

2.3.- LAS HACIENDAS LOCALES.

Las **Haciendas locales** deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas.

Art. 142. CE.

3.- LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

Podemos definir las Comunidades Autónomas como **Entes Públicos territoriales, dotados de un grado de autonomía de tal naturaleza que les permite dictar Leyes.** Son el resultado de la institucionalización jurídica de las entidades regionales previamente existentes a la aprobación de la Constitución.

[2] 1. Funcionan en **Concejo Abierto**:
a) Los municipios que tradicional y voluntariamente cuenten con ese singular régimen de gobierno y administración.
b) Aquellos otros en los que, por su localización geográfica, la mejor gestión de los intereses municipales u otras circunstancias lo hagan aconsejable.
3. En el régimen de Concejo Abierto, el gobierno y la administración municipales corresponden a un **Alcalde** y una **asamblea vecinal** de la que forman parte todos los electores. Ajustan su funcionamiento a los usos, costumbres y tradiciones locales y, en su defecto, a lo establecido en esta Ley y las leyes de las Comunidades Autónomas sobre régimen local. (art. 29 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local).

[3] Se refiere a las Comarcas, las Mancomunidades y las Áreas Metropolitanas.

Las Comunidades Autónomas, por tanto, tienen **personalidad jurídica propia independiente del Estado**. Son auténticas entidades de derecho público, lo cual se concreta en:

- **Autonomía política.** Pueden asumir y ejecutar decisiones políticas propias, independientes de las del Estado. Supone potestades legislativas y ejecutivas.
- **Autonomía legislativa.** Tienen capacidad legislativa, para aprobar Leyes.
- **Autonomía institucional y de gobierno.** Tienen competencias para configurar y estructurar su propia ordenación institucional y de gobierno.
- **Autonomía administrativa.** Además de aprobar sus propias normas de ordenación normativa sobre materias de su competencia, están habilitadas para proceder a su ejecución.
- **Autonomía financiera.** Para poder cumplir sus responsabilidades, pueden constituir los recursos necesarios para la gestión de sus intereses, así como participar de la hacienda estatal.

3.1.- VÍAS DE ACCESO A LA AUTONOMÍA.

En cuanto a los **procedimientos para acceder a la autonomía**, la Constitución de 1.978 fijó las siguientes vías:

1.- Sistema general. Regulado por el artículo 143.

Fue el procedimiento más común, en el que la iniciativa corresponde fundamentalmente a las Diputaciones de las provincias afectadas o al órgano interinsular correspondiente, y a los dos tercios de los municipios cuya población representará, al menos, la mayoría del censo electoral de la provincia o isla.

Esta vía fue asumida sobre todo por las provincias con características históricas, culturales y económicas comunes -Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura …- y los territorios insulares -Canarias y Baleares-.

La Constitución preveía, a través del **art. 144**, que pudieran acceder al proceso autonómico, territorios que no cumplían los criterios establecidos en el art. 143.

> 1. En el ejercicio del derecho a la autonomía reconocido en el artículo 2 de la Constitución, las **provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes**, **los territorios insulares** y las **provincias con entidad regional histórica** [4] podrán acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas con arreglo a lo previsto en este Título y en los respectivos Estatutos.
>
> 2. La **iniciativa del proceso autonómico** corresponde a todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las dos terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. Estos requisitos deberán ser cumplidos en el plazo de seis meses desde el primer acuerdo adoptado al respecto por alguna de las Corporaciones locales interesadas.
>
> 3. La iniciativa, en caso de no prosperar, solamente podrá reiterarse pasados cinco años.
>
> **Art. 143. CE.**

[4] Fue el caso de Asturias o de Murcia.

Las **Cortes Generales**, mediante **ley orgánica**, podrán, por motivos de interés nacional:

a) Autorizar la constitución de una comunidad autónoma **cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia** y no reúna las condiciones del apartado 1 del artículo 143 [5].

b) Autorizar o acordar, en su caso, un Estatuto de autonomía **para territorios que no estén integrados en la organización provincial [6].**

c) **Sustituir la iniciativa de las Corporaciones locales** a que se refiere el apartado 2 del artículo 143 [7].

Art. 144. CE.

2.- Sistema especial, regulado por el art. 151 (llamado también "vía rápida").

Los territorios que se constituyeron como autonomía por este artículo reforzaron el peso de los municipios, ya que es necesario el apoyo de sus tres cuartas partes. Esta iniciativa debe ser, además, ratificada por referéndum popular. Las CC.AA. que accedieron a la autonomía por esta vía podían gozar del techo máximo de competencias de forma inmediata.

Andalucía accedió a su Autonomía mediante este artículo.

1. **No será preciso dejar transcurrir el plazo de cinco años, a que se refiere el apartado 2 del artículo 148, cuando la iniciativa del proceso autonómico sea acordada dentro del plazo del artículo 143.2**, además de por las Diputaciones o los órganos interinsulares correspondientes, por las tres cuartas partes de los municipios de cada una de las provincias afectadas que representen, al menos, la mayoría del censo electoral de cada una de ellas y dicha iniciativa sea ratificada mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia en los términos que establezca una ley orgánica.

2. En el supuesto previsto en el apartado anterior, el **procedimiento para la elaboración del Estatuto** será el siguiente:

1.º El Gobierno convocará a todos los Diputados y Senadores elegidos en las circunscripciones comprendidas en el ámbito territorial que pretenda acceder al autogobierno, para que se constituyan en Asamblea, a los solos efectos de elaborar el correspondiente proyecto de Estatuto de autonomía, mediante el acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros.

2.º Aprobado el proyecto de Estatuto por la Asamblea de Parlamentarios, se remitirá a la Comisión Constitucional del Congreso, la cual, dentro del plazo de dos meses, lo examinará con el concurso y asistencia de una delegación de la Asamblea proponente para determinar de común acuerdo su formulación definitiva.

3.º Si se alcanzare dicho acuerdo, el texto resultante será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del proyectado Estatuto.

4.º Si el proyecto de Estatuto es aprobado en cada provincia por la mayoría de los votos válidamente emitidos, será elevado a las Cortes Generales. Los plenos de ambas Cámaras decidirán sobre el texto mediante un voto de ratificación. Aprobado el Estatuto, el Rey lo sancionará y lo promulgará como ley.

[5] Esto ocurrió con la **Comunidad de Madrid**, ya que Castilla-La Mancha no acepto su inclusión en esta Comunidad Autónoma.

[6] Mediante este artículo **Ceuta y Melilla** se constituyen como ciudades autónomas.

[7] Segovia se quiso constituir como Comunidad Autónoma independiente, mediante este artículo se incorporó al proceso autonómico de Castilla y León.

5.º De no alcanzarse el acuerdo a que se refiere el apartado 2 de este número, el proyecto de Estatuto será tramitado como proyecto de ley ante las Cortes Generales. El texto aprobado por éstas será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del proyectado Estatuto. En caso de ser aprobado por la mayoría de los votos válidamente emitidos en cada provincia, procederá su promulgación en los términos del párrafo anterior.

3. En los casos de los párrafos 4.º y 5.º del apartado anterior, la no aprobación del proyecto de Estatuto por una o varias provincias no impedirá la constitución entre las restantes de la Comunidad Autónoma proyectada, en la forma que establezca la ley orgánica prevista en el apartado 1 de este artículo.

Art. 151. CE.

3.- Sistema de la Disposición Transitoria Segunda de la Constitución.

Esta Disposición transitoria suponía una excepción a la iniciativa autonómica prevista en el art. 151.1 CE. De esta forma posibilitaba el acceso directo a la autonomía máxima permitida por la Constitución a las entidades territoriales que habían demostrado históricamente voluntad de autogobierno sin esperar el plazo general de 5 años previsto en el art. 148.3 CE ni la necesidad de cumplir los requisitos del art. 151.1. La iniciativa correspondió al órgano preautonómico, acordándolo por mayoría absoluta. Las CC.AA. que accedieron a la autonomía por este sistema contaron desde el primer momento con el máximo nivel posible de competencias sin necesidad de referéndum previo.

Sin citarlas expresamente, la Disposición se refiere a **Cataluña, País Vasco y Galicia**. Las tres tenían un régimen preautonómico en el momento de aprobarse la Constitución y, además, en Cataluña se aprobó Estatuto de Autonomía en 1932, en el País Vasco en 1936 y en Galicia se plebiscitó en 1936 sin llegar a aprobarse por las Cortes.

Los territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto de autonomía y cuenten, al tiempo de promulgarse esta Constitución, con regímenes provisionales de autonomía podrán proceder inmediatamente en la forma que se prevé en el apartado 2 del artículo 148, cuando así lo acordaren, por mayoría absoluta, sus órganos preautonómicos colegiados superiores, comunicándolo al Gobierno. El proyecto de Estatuto será elaborado de acuerdo con lo establecido en el artículo 151, número 2, a convocatoria del órgano colegiado preautonómico.

Disposición Transitoria Segunda. CE.

3.2.- PROHIBICIÓN DE FEDERACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

1. **En ningún caso se admitirá la federación de Comunidades Autónomas**.

2. Los Estatutos podrán prever los supuestos, requisitos y términos en que las Comunidades Autónomas podrán celebrar convenios entre sí para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, así como el carácter y efectos de la correspondiente comunicación a las Cortes Generales. En los demás supuestos, los acuerdos de cooperación entre las Comunidades Autónomas necesitarán la autorización de las Cortes Generales.

Art. 145. CE.

3.3.- LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA.

Los **Estatutos de Autonomía** son la **norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma**. El Estado los reconoce y ampara como parte integrante de su ordenamiento jurídico. Según el artículo 81 de la Constitución, deben ser regulados mediante **Ley Orgánica [8].**

El **proyecto de Estatuto** será elaborado por una asamblea compuesta por los miembros de la Diputación u órgano interinsular de las provincias afectadas y por los Diputados y Senadores elegidos en ellas y será elevado a las Cortes Generales para su tramitación como ley.

Art. 146. CE.

1. Dentro de los términos de la presente Constitución, los **Estatutos** serán la **norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma** y el Estado los reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico.

2. Los Estatutos de autonomía deberán contener:

a) La **denominación de la Comunidad** que mejor corresponda a su identidad histórica.

b) La **delimitación de su territorio**.

c) La **denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias**.

d) Las **competencias asumidas** dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas.

3. La **reforma de los Estatutos** se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante **ley orgánica.**

Art. 147. CE.

3.4.- COMPETENCIAS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

La Constitución, y posteriormente cada Estatuto de Autonomía, reconoce una serie de competencias a las Comunidades Autónomas. Por la naturaleza de estas facultades que integran la competencia, podemos hablar de:

[8] Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución.

Competencias legislativas.	Dictar leyes y reglamentos (dentro de las competencias exclusivas).
Competencias de desarrollo legislativo.	Desarrollo de la legislación básica del Estado.
Competencias ejecutivas.	Ejecutar leyes y reglamentos.
Competencias de gestión.	Prestación de servicios públicos.

Por razón de la forma en que se ejerce la competencia en relación con las competencias de otros entes, podemos diferenciar entre:

Competencias concurrentes.	Cuando coincide que en una misma materia distintas administraciones tienen competencias diferentes.
Competencias compartidas.	Cuando la competencia total sobre una materia se encuentra repartida entre varios entes; por ejemplo, el Estado legisla y las CC.AA. desarrollan o ejecutan.
Competencias exclusivas.	Cuando todas las competencias -legislativas, de desarrollo o ejecutivas- corresponden exclusivamente a una administración, sin intervención de ninguna otra.

3.4.1.- Competencias de las Comunidades Autónomas.

En el **artículo 148** de la Constitución se recogen las competencias que **pueden ser asumidas** por las Comunidades Autónomas.

1. **Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias** en las siguientes materias:

1.ª Organización de sus instituciones de autogobierno.

2.ª Las alteraciones de los términos municipales comprendidos en su territorio y, en general, las funciones que correspondan a la Administración del Estado sobre las Corporaciones locales y cuya transferencia autorice la legislación sobre Régimen Local.

3.ª Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.

4.ª Las obras públicas de interés de la Comunidad Autónoma en su propio territorio.

5.ª Los ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma y, en los mismos términos, el transporte desarrollado por estos medios o por cable.

6.ª Los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos y, en general, los que no desarrollen actividades comerciales.

7.ª La agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía.

8.ª Los montes y aprovechamientos forestales.

9.ª La gestión en materia de protección del medio ambiente.

10.ª Los proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés de la Comunidad Autónoma; las aguas minerales y termales.

11.ª La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial.

12.ª Ferias interiores.

13.ª El fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional.

14.ª La artesanía.

15.ª Museos, bibliotecas y conservatorios de música de interés para la Comunidad Autónoma.

16.ª Patrimonio monumental de interés de la Comunidad Autónoma.

17.ª El fomento de la cultura, de la investigación y, en su caso, de la enseñanza de la lengua de la Comunidad Autónoma.

18.ª Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial.

19.ª Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio.

20.ª Asistencia social.

21.ª Sanidad e higiene.

22.ª La vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones. La coordinación y demás facultades en relación con las policías locales en los términos que establezca una ley orgánica.

2. Transcurridos cinco años, y mediante la reforma de sus Estatutos, las Comunidades Autónomas podrán ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco establecido en el artículo 149.

Art. 148. CE.

3.4.2.- Competencias exclusivas del Estado.

En el **artículo 149 de la Constitución** se dispone que el **Estado** tiene competencia exclusiva en las siguientes materias:

1. **El Estado tiene competencia exclusiva** sobre las siguientes materias:

1.ª La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.

2.ª Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo.

3.ª Relaciones internacionales.

4.ª Defensa y Fuerzas Armadas.

5.ª Administración de Justicia.

6.ª Legislación mercantil, penal y penitenciaria; legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas.

7.ª Legislación laboral; sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas.

8.ª Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan. En todo caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenación de los registros e instrumentos públicos, bases de las obligaciones contractuales, normas para resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del Derecho, con respeto, en este último caso, a las normas de derecho foral o especial.

9.ª Legislación sobre propiedad intelectual e industrial.

10.ª Régimen aduanero y arancelario; comercio exterior.

11.ª Sistema monetario: divisas, cambio y convertibilidad; bases de la ordenación de crédito, banca y seguros.

12.ª Legislación sobre pesas y medidas, determinación de la hora oficial.

13.ª Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.

14.ª Hacienda general y Deuda del Estado.

15.ª Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica.

16.ª Sanidad exterior. Bases y coordinación general de la sanidad. Legislación sobre productos farmacéuticos.

17.ª Legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas.

18.ª Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas; legislación sobre expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones públicas.

19.ª Pesca marítima, sin perjuicio de las competencias que en la ordenación del sector se atribuyan a las Comunidades Autónomas.

20.ª Marina mercante y abanderamiento de buques; iluminación de costas y señales marítimas; puertos de interés general; aeropuertos de interés general; control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, servicio meteorológico y matriculación de aeronaves.

21.ª Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma; régimen general de comunicaciones; tráfico y circulación de vehículos a motor; correos y telecomunicaciones; cables aéreos, submarinos y radiocomunicación.

22.ª La legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma, y la autorización de las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra Comunidad o el transporte de energía salga de su ámbito territorial.

23.ª Legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección. La legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias.

24.ª Obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una Comunidad Autónoma.

25.ª Bases de régimen minero y energético.

26.ª Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos.

27.ª Normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y, en general, de todos los medios de comunicación social, sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las Comunidades Autónomas.

28.ª Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación; museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades Autónomas.

29.ª Seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las Comunidades Autónomas en la forma que se establezca en los respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgánica.

30.ª Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.

31.ª Estadística para fines estatales.

32.ª Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum.

2. Sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas, de acuerdo con ellas.

3. Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas.

Art. 149. CE.

3.4.3.- Ampliación y modificación de competencias.

Las competencias asumidas por las Autonomías son ampliables. El Estado, además, puede modificar estas competencias por diversas vías (**art. 150**).

1. Las Cortes Generales, en materias de competencia estatal, podrán atribuir a todas o a alguna de las Comunidades Autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, **normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal**. Sin perjuicio de la competencia de los Tribunales, en cada ley marco se establecerá la modalidad del control de las Cortes Generales sobre estas normas legislativas de las Comunidades Autónomas [9].

2. El Estado podrá **transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica**, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado [10].

[9] Aunque es difícil que los autores de derecho se pongan de acuerdo en ejemplos de **Leyes Marco**, podemos citar al Estatuto Básico del Empleado Público, una Ley estatal que regula la Función Pública y que luego será concretada en la normativa autonómica y municipal. Otro ejemplo podría ser que, dentro de la legislación estatal sobre pesca, se permita que una Comunidad elabora una normativa específica para su contexto, por ejemplo, la pesca en el Estrecho.

[10] Mediante estas **Leyes de Transferencia o Delegación**, se han transferido competencias en bloque a las CC.AA. -Ley Orgánica 6/1.999, de transferencia de competencias a Galicia- o competencias en materias concretas -Ley Orgánica 6/1.997, de transferencia de competencias ejecutivas en materia de tráfico y circulación de vehículos de motor en Cataluña-.

3. El Estado podrá dictar leyes que establezcan los **principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas**, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad [11].

Art. 150. CE.

3.5.- ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL AUTONÓMICA.

En el **art. 152** se define el esquema organizativo de las CC.AA. que se crearon a través del art. 151 o "vía especial". Este esquema institucional será asumido por todas las CC.AA.

Asamblea Legislativa.	Elegida por sufragio universal con arreglo a un sistema de representación proporcional que asegure la representación de las diversas zonas del territorio. Elige al Presidente de la Comunidad Autónoma y a los senadores que la representan.
Consejo de Gobierno.	Tendrá funciones ejecutivas y administrativas. Responde políticamente ante la Asamblea. Su nombre varía en función de las CC.AA. (Junta. Diputación Foral. Generalitat ...).
Presidente del Consejo de Gobierno.	Elegido por la Asamblea de entre sus miembros y nombrado por el Rey. Le corresponde la dirección del Consejo de Gobierno, la suprema representación de la respectiva Comunidad y la representación ordinaria del Estado en aquélla.
Tribunal Superior de Justicia.	Culmina la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma.

1. En los Estatutos aprobados por el procedimiento a que se refiere el artículo anterior, la organización institucional autonómica se basará en una **Asamblea Legislativa**, elegida por sufragio universal, con arreglo a un sistema de representación proporcional que asegure, además, la representación de las diversas zonas del territorio; un **Consejo de Gobierno** con funciones ejecutivas y administrativas y un **Presidente**, elegido por la Asamblea, de entre sus miembros, y nombrado por el Rey, al que corresponde la dirección del Consejo de Gobierno, la suprema representación de la respectiva Comunidad y la ordinaria del Estado en aquélla. El Presidente y los miembros del Consejo de Gobierno serán políticamente responsables ante la Asamblea.

Un **Tribunal Superior de Justicia**, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo, culminará la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. En los Estatutos de las Comunidades Autónomas podrán establecerse los supuestos y las formas de participación de aquéllas en la organización de las demarcaciones judiciales del territorio. Todo ello de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del poder judicial y dentro de la unidad e independencia de éste.

[11] Solamente se dictó una **Ley de Armonización**, la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (1.982). Fue declarada inconstitucional.

2. Una vez sancionados y promulgados los respectivos Estatutos, solamente podrán ser modificados mediante los procedimientos en ellos establecidos y con referéndum entre los electores inscritos en los censos correspondientes.

3. Mediante la agrupación de municipios limítrofes, los Estatutos podrán establecer circunscripciones territoriales propias, que gozarán de plena personalidad jurídica.

Art. 152. CE.

3.6.- OTRAS MATERIAS REFERIDAS A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

3.6.1.- Control de las Comunidades Autónomas.

Se enumeran los diferentes tipos de control que la Constitución prevé sobre la actividad de los órganos de las CC.AA.

El **control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas** se ejercerá:

a) Por el **Tribunal Constitucional**, el relativo a la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de ley.

b) Por el **Gobierno**, previo dictamen del Consejo de Estado, el del ejercicio de funciones delegadas a que se refiere el apartado 2 del artículo 150.

c) Por la **jurisdicción contencioso-administrativa**, el de la administración autónoma y sus normas reglamentarias.

d) Por el **Tribunal de Cuentas**, el económico y presupuestario.

Art. 153. CE.

3.6.2.- El Delegado/a de Gobierno.

El **Delegado/a** del **Gobierno** es un órgano unipersonal de naturaleza constitucional (artículo 154 de la Constitución española), que se sitúa en la cúspide de la Administración periférica del Estado y representa al **Gobierno** en el territorio de la Comunidad Autónoma.

Un **Delegado nombrado por el Gobierno** dirigirá la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma y la coordinará, cuando proceda, con la administración propia de la Comunidad.

Art. 154. CE.

3.6.3.- Incumplimiento de obligaciones.

1. Si una Comunidad Autónoma **no cumpliere las obligaciones** que la Constitución u otras leyes le impongan, **o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España**, el **Gobierno**, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación **por mayoría absoluta del Senado**, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.

Art. 155. CE.

3.6.4.- Autonomía financiera y recursos de las Comunidades Autónomas.

1. Las Comunidades Autónomas gozarán de **autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias** con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles.

2. Las Comunidades Autónomas podrán actuar como delegados o colaboradores del Estado para la recaudación, la gestión y la liquidación de los recursos tributarios de aquél, de acuerdo con las leyes y los Estatutos.

Art. 156. CE.

1. Los **recursos de las Comunidades Autónomas** estarán constituidos por:

a) **Impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado**; recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado.

b) Sus **propios impuestos**, tasas y contribuciones especiales.

c) Transferencias de un **Fondo de Compensación interterritorial** y otras asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

d) **Rendimientos procedentes de su patrimonio e ingresos de derecho privado**.

e) El producto de las **operaciones de crédito**.

2. Las Comunidades Autónomas no podrán en ningún caso adoptar medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio o que supongan obstáculo para la libre circulación de mercancías o servicios.

3. Mediante ley orgánica podrá regularse el ejercicio de las competencias financieras enumeradas en el precedente apartado 1, las normas para resolver los conflictos que pudieran surgir y las posibles formas de colaboración financiera entre las Comunidades Autónomas y el Estado.

Art. 157. CE.

1. En los Presupuestos Generales del Estado podrá establecerse una asignación a las Comunidades Autónomas en función del volumen de los servicios y actividades estatales que hayan asumido y de la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español.

2. Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un **Fondo de Compensación** con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso.

Art. 158. CE.

4.- EL MUNICIPIO: CONCEPTO Y COMPETENCIAS.

Nuestra **Constitución** en su art. 140, garantiza la autonomía de los Municipios y señala que gozarán de **personalidad jurídica plena.**

La **Ley 7/1.985**, **de 2 de abril, Ley Reguladora de Bases de Régimen Local** (LRBRL será la normativa fundamental en esta materia.

4.1.- CONCEPTO DE MUNICIPIO.

4.1.1.- Definición de municipio.

La **Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local** establece en su **artículo 1** la definición de Municipio.

1. Los **Municipios son entidades básicas de la organización territorial del Estado y cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades**.

2. La **Provincia** y, en su caso, la Isla gozan, asimismo, de idéntica autonomía para la gestión de los intereses respectivos.

Art. 1. LRBRL.

4.1.2.- Efectividad de la autonomía municipal.

1. Para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a las entidades locales, la legislación del Estado y la de las Comunidades Autónomas, reguladora de los distintos sectores de acción pública, según la distribución constitucional de competencias, deberá asegurar a los Municipios, las Provincias y las Islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses, atribuyéndoles las competencias que proceda en atención a las características de la actividad pública de que se trate y a la capacidad de gestión de la Entidad Local, de conformidad con los **principios de descentralización, proximidad, eficacia y eficiencia, y con estricta sujeción a la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.**

2. Las Leyes básicas del Estado previstas constitucionalmente deberán determinar las competencias que ellas mismas atribuyan o que, en todo caso, deban corresponder a los entes locales en las materias que regulen.

Art. 2. LRBRL.

4.1.3.- Tipos de Entidades Locales Territoriales.

1. Son **Entidades Locales territoriales**:

a) El **Municipio**.

b) La **Provincia**.

c) La **Isla** en los archipiélagos balear y canario.

2. Gozan, asimismo, de la condición de Entidades Locales:

a) Las **Comarcas** u otras entidades que agrupen varios Municipios, instituidas por las Comunidades Autónomas de conformidad con esta Ley y los correspondientes Estatutos de Autonomía.

b) Las **Áreas Metropolitanas**.

c) Las **Mancomunidades de Municipios**.

Art. 3. LRBRL.

El concepto de **entidad supramunicipal** (art. 3.2.) se refiere a un ente que territorialmente engloba o incluye varios municipios. Este tipo de entidades tiene sentido cuando varios municipios con intereses comunes pretenden colaborar en la realización de proyectos conjuntos o en el establecimiento de servicios comunes.

Comarcas. [12]	Es la entidad local con personalidad jurídica propia creada para la **gestión de intereses comunes** a varios municipios en una misma zona.
Áreas Metropolitanas. [13]	Son Entidades Locales integradas por los **municipios de grandes aglomeraciones urbanas** entre cuyos núcleos de población existan vinculaciones económicas y sociales que hagan necesaria la planificación conjunta y la coordinación de determinados servicios y obras.
Mancomunidades de municipios. [14]	Son entidades institucionales constituidas por la **asociación voluntaria de dos o más municipios para la ejecución común de obras o servicios.** Ostentan naturaleza institucional al crearse para la **realización de fines específicos**: obras y servicios de competencia municipal que habrán de estar determinadas en sus Estatutos.

[12] En la Comunidad de Madrid hay varias agrupaciones de Comarcas. Encontramos las Comarcas turísticas: Cuenca del Guadarrama, Sierra Norte, Cuenca Alta del Manzanares, Cuenca del Medio Jarama, Sierra Oeste, Cuenca del Henares …, las Comarcas agrícolas: Lozoya-Somosierra, Campiña, Guadarrama, Las Vegas …

[13] El 28 de septiembre de 1964 se promulgó un decreto mediante el que se creaba el **Área Metropolitana de Madrid**, la cual incluye 23 municipios: Madrid, Alcobendas, Alcorcón, Boadilla del Monte, Brunete, Colmenar Viejo, Coslada, Getafe, Leganés, Las Rozas, Majadahonda, Mejorada del Campo, Paracuellos del Jarama, Pinto, Pozuelo de Alarcón, Rivas-Vaciamadrid, San Fernando de Henares, San Sebastián de los Reyes, Torrejón de Ardoz, Velilla de San Antonio, Villanueva de la Cañada, Villanueva del Pardillo y Villaviciosa de Odón.
Es de destacar que ciudades que actualmente se consideran pertenecientes al área metropolitana de Madrid, como Móstoles, Parla, Tres Cantos, Alcalá de Henares o Fuenlabrada, quedaban fuera del área definida en 1964.

[14] Son numerosas las Mancomunidades de la Comunidad de Madrid y sus finalidades son diversas. Como ejemplo podemos hacer referencia a: Mancomunidad Intermunicipal de Residuos del Sur, Mancomunidad de Aguas del Sorbe, Mancomunidad Intermunicipal de Servicios Sociales de la Zona Este, Mancomunidad de Medio Ambiente de Fresnedilla de la Oliva y Zarzalejo …

	Pueden integrarse en la misma mancomunidad, municipios pertenecientes a distintas CC.AA., siempre que lo permitan las normativas de las CC.AA. afectadas.

4.1.4.- Potestades de los municipios.

1. En su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera de sus competencias, **corresponden en todo caso a los municipios, las provincias y las islas**:

a) Las **potestades reglamentaria y de autoorganización**.

b) Las **potestades tributaria y financiera**.

c) La **potestad de programación o planificación**.

d) Las **potestades expropiatoria y de investigación, deslinde y recuperación de oficio de sus bienes**.

e) La **presunción de legitimidad y la ejecutividad de sus actos**.

f) Las **potestades de ejecución forzosa y sancionadora**.

g) La **potestad de revisión de oficio de sus actos y acuerdos**.

h) Las **prelaciones y preferencias y demás prerrogativas reconocidas a la Hacienda Pública** para los créditos de la misma, sin perjuicio de las que correspondan a las Haciendas del Estado y de las comunidades autónomas; así como la inembargabilidad de sus bienes y derechos en los términos previstos en las leyes.

2. Lo dispuesto en el número precedente podrá ser de aplicación a las **entidades territoriales de ámbito inferior al municipal** [15] y, asimismo, a las comarcas, áreas metropolitanas y demás entidades locales, debiendo las leyes de las comunidades autónomas concretar cuáles de aquellas potestades serán de aplicación, excepto en el supuesto de las mancomunidades, que se rigen por lo dispuesto en el apartado siguiente.

3. Corresponden a las **mancomunidades de municipios**, para la prestación de los servicios o la ejecución de las obras de su competencia, las potestades señaladas en el apartado 1 de este artículo que determinen sus Estatutos. En defecto de previsión estatutaria, les corresponderán todas las potestades enumeradas en dicho apartado, siempre que sean precisas para el cumplimiento de su finalidad, y de acuerdo con la legislación aplicable a cada una de dichas potestades, en ambos casos.

Art. 4. LRBRL.

[15] Bajo la denominación de Entidades locales menores se comprenden los anejos, parroquias, lugares, aldeas, caseríos y pedanías que, dentro de un Municipio, y constituyendo núcleo separado de edificaciones, forman conjunto de personas y bienes, con derechos o intereses peculiares y colectivos, diferenciables de los generales del Municipio.
Estas Entidades cuentan con un órgano unipersonal ejecutivo, denominado **Alcalde Pedáneo** -que es elegido directamente por los vecinos- y un órgano colectivo, denominado **Junta Vecinal** y que está presidido por el Alcalde.

4.1.5.- Capacidad jurídica y principios de actuación de los Municipios.

Para el cumplimiento de sus fines y en el ámbito de sus respectivas competencias, las Entidades locales, de acuerdo con la Constitución y las leyes, tendrán **plena capacidad jurídica** para adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes, celebrar contratos, establecer y explotar obras o servicios públicos, obligarse, interponer los recursos establecidos y ejercitar las acciones previstas en las leyes.

Art. 5. LRBRL.

1. Las entidades locales **sirven con objetividad los intereses públicos** que les están encomendados y actúan de acuerdo con los **principios de eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho**.

2. Los Tribunales ejercen el control de legalidad de los acuerdos y actos de las entidades locales.

Art. 6 LRBRL.

4.1.6.- Competencias propias y competencias delegadas.

1. Las competencias de las Entidades Locales son **propias o atribuidas por delegación**.

2. Las **competencias propias** de los Municipios, las Provincias, las Islas y demás Entidades Locales territoriales solo podrán ser determinadas por Ley y se ejercen **en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad**, atendiendo siempre a la debida coordinación en su programación y ejecución con las demás Administraciones Públicas.

3. El **Estado y las Comunidades Autónomas**, en el ejercicio de sus respectivas competencias, **podrán delegar en las Entidades Locales el ejercicio de sus competencias.**

Las **competencias delegadas** se ejercen en los términos establecidos en la disposición o en el acuerdo de delegación, según corresponda, con sujeción a las reglas establecidas en el artículo 27, y preverán técnicas de dirección y control de oportunidad y eficiencia.

4. Las Entidades Locales solo podrán ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, de acuerdo con los requerimientos de la legislación de **estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera** y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública. A estos efectos, serán necesarios y vinculantes los informes previos de la Administración competente por razón de materia, en el que se señale la inexistencia de duplicidades, y de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias.

En todo caso, el ejercicio de estas competencias deberá realizarse en los términos previstos en la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas.

Art. 7. LRBRL.

4.1.7.- Relaciones entre las Administraciones Públicas.

1. La Administración Local y las demás Administraciones públicas ajustarán sus relaciones recíprocas a los **deberes de información mutua, colaboración coordinación y respeto a los ámbitos competenciales respectivos**.

2. Procederá la **coordinación de las competencias de las Entidades Locales** entre sí y, especialmente, con las de las restantes Administraciones públicas, cuando las actividades o los servicios locales trasciendan el interés propio de las correspondientes Entidades, incidan o condicionen relevantemente los de dichas Administraciones o sean concurrentes o complementarios de los de éstas.

3. En especial, la coordinación de las Entidades Locales tendrá por objeto asegurar el cumplimiento de la legislación de **estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera**.

4. Las funciones de coordinación serán compatibles con la autonomía de las Entidades Locales.

Art. 10. LRBRL.

4.1.8.- Elementos del Municipio.

1. El Municipio es la **entidad local básica de la organización territorial del Estado**. Tiene **personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines**.

2. Son **elementos del Municipio** el **territorio, la población y la organización**.

Art. 11. LRBRL.

En relación a los elementos del Municipio señalamos sus principales rasgos:

El territorio.	El Municipio precisa de una base territorial que determinará la esfera de la competencia de sus órganos de gobierno. "El **término municipal** es el territorio en que el Ayuntamiento ejerce sus competencias. Cada municipio pertenecerá a una sola provincia". **Art. 12. LRBRL.**

La población.	La población del Municipio viene constituida por el conjunto de personas inscritas en el **Padrón Municipal [16].** La inscripción en el Padrón supone la adquisición de la condición de **vecino** del Municipio. "Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente. Quien viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente en el que habite durante más tiempo al año" **(art. 15 LRBRL)** El **art. 18** de la LRBRL establece los **derechos y deberes de los vecinos.** a) Ser elector y elegible de acuerdo con lo dispuesto en la legislación electoral. b) Participar en la gestión municipal de acuerdo con lo dispuesto en las leyes y, en su caso, cuando la colaboración con carácter voluntario de los vecinos sea interesada por los órganos de gobierno y administración municipal. c) Utilizar, de acuerdo con su naturaleza, los servicios públicos municipales, y acceder a los aprovechamientos comunales, conforme a las normas aplicables. d) Contribuir mediante las prestaciones económicas y personales legalmente previstas a la realización de las competencias municipales.

[16] 1. El Padrón municipal es el registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio. Sus datos constituyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo. Las certificaciones que de dichos datos se expidan tendrán carácter de documento público y fehaciente para todos los efectos administrativos.
La inscripción en el Padrón Municipal sólo surtirá efecto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de esta ley por el tiempo que subsista el hecho que la motivó y, en todo caso, deberá ser objeto de renovación periódica cada dos años cuando se trate de la inscripción de extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente.
El transcurso del plazo señalado en el párrafo anterior será causa para acordar la caducidad de las inscripciones que deban ser objeto de renovación periódica, siempre que el interesado no hubiese procedido a tal renovación. En este caso, la caducidad podrá declararse sin necesidad de audiencia previa del interesado.
2. La inscripción en el Padrón municipal contendrá como obligatorios sólo los siguientes datos:
a) Nombre y apellidos.
b) Sexo.
c) Domicilio habitual.
d) Nacionalidad.
e) Lugar y fecha de nacimiento.
f) Número de documento nacional de identidad o, tratándose de extranjeros:
– Número de la tarjeta de residencia en vigor, expedida por las autoridades españolas, o en su defecto, número del documento acreditativo de la identidad o del pasaporte en vigor expedido por las autoridades del país de procedencia, tratándose de ciudadanos nacionales de Estados Miembros de la Unión Europea, de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o de Estados a los que, en virtud de un convenio internacional se extienda el régimen jurídico previsto para los ciudadanos de los Estados mencionados.
– Número de identificación de extranjero que conste en documento, en vigor, expedido por las autoridades españolas o, en su defecto, por no ser titulares de éstos, el número del pasaporte en vigor expedido por las autoridades del país de procedencia, tratándose de ciudadanos nacionales de Estados no comprendidos en el inciso anterior de este párrafo, salvo que, por virtud de Tratado o Acuerdo Internacional, disfruten de un régimen específico de exención de visado en materia de pequeño tráfico fronterizo con el municipio en el que se pretenda el empadronamiento, en cuyo caso, se exigirá el correspondiente visado.
g) Certificado o título escolar o académico que se posea.
h) Cuantos otros datos puedan ser necesarios para la elaboración del Censo Electoral, siempre que se garantice el respeto a los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.
3. Los datos del Padrón Municipal se cederán a otras Administraciones públicas que lo soliciten sin consentimiento previo al afectado solamente cuando les sean necesarios para el ejercicio de sus respectivas competencias, y exclusivamente para asuntos en los que la residencia o el domicilio sean datos relevantes. También pueden servir para elaborar estadísticas oficiales sometidas al secreto estadístico, en los términos previstos en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública y en las leyes de estadística de las comunidades autónomas con competencia en la materia.

	e) Ser informado, previa petición razonada, y dirigir solicitudes a la Administración municipal en relación a todos los expedientes y documentación municipal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 105 de la Constitución. f) Pedir la consulta popular en los términos previstos en la ley. g) Exigir la prestación y, en su caso, el establecimiento del correspondiente servicio público, en el supuesto de constituir una competencia municipal propia de carácter obligatorio. h) Ejercer la iniciativa popular en los términos previstos en el artículo 70 bis. i) Aquellos otros derechos y deberes establecidos en las leyes. 2. La **inscripción de los extranjeros en el padrón municipal** no constituirá prueba de su residencia legal en España ni les atribuirá ningún derecho que no les confiera la legislación vigente, especialmente en materia de derechos y libertades de los extranjeros en España.
La organización.	1. El **Gobierno y la administración municipal**, salvo en aquellos municipios que legalmente funcionen en régimen de Concejo Abierto, **corresponde al ayuntamiento, integrado por el Alcalde y los Concejales.** 2. **Los Concejales son elegidos mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto**, y **el Alcalde es elegido por los Concejales o por los vecinos**; todo ello en los términos que establezca la legislación electoral general. 3. El régimen de organización de los municipios señalados en el título X de esta ley se ajustará a lo dispuesto en el mismo. En lo no previsto por dicho título, será de aplicación el régimen común regulado en los artículos siguientes. **Art. 19. LRBRL.**

En el **art. 20 de la LRBRL** se diferencia entre **órganos municipales necesarios** y **órganos municipales complementarios.**

Se consideran **órganos municipales necesarios (art. 20 LRBRL):**

Alcalde, Tenientes de Alcalde y Pleno.	Existen **en todos los Ayuntamientos**.
Junta de Gobierno Local.	Existe en todos los municipios con **población superior a 5.000 habitantes** y en los de menos, cuando así lo disponga su Reglamento Orgánico o así lo acuerde el Pleno de su Ayuntamiento.
Órganos de estudio, informe o consulta.	En los municipios de más de 5.000 habitantes, y en los de menos en que así se disponga, existirán **órganos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno,** así como el **seguimiento de la gestión del Alcalde, la Junta de Gobierno Local y los concejales que ostenten delegaciones**, sin perjuicio de las competencias de control que corresponden al Pleno.

	Todos los grupos políticos integrantes de la Corporación tendrán derecho a participar en dichos órganos, mediante la presencia de concejales pertenecientes a los mismos, en proporción al número de concejales que tengan en el Pleno.
Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones.	Existe en los **municipios de grandes poblaciones** [17] y en aquellos otros en que el Pleno así lo acuerde, por el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros, o así lo disponga su Reglamento Orgánico.
Comisión Especial de Cuentas.	Existen en **todos los municipios.**

Se consideran como **órganos complementarios** los que las leyes de las Comunidades Autónomas, sobre el régimen local, puedan establecer como complementaria a la prevista en los párrafos anteriores. Los propios municipios, en los Reglamentos Orgánicos, pueden establecer y regular otros órganos complementarios.

4.2.- COMPETENCIAS DEL MUNICIPIO.

La Ley 7/1.985, desde su aprobación, ha sufrido más de veinte modificaciones, algunas especialmente significativas como la que permitió la regulación de los municipios de gran población. Hace unos meses, en diciembre de 2.013, las Cortes aprobaron la **Ley 27/2.013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local**. En su Preámbulo se hace referencia a la obligación de cumplir el **principio de estabilidad presupuestaria** –consagrado con la modificación del artículo 135 de la Constitución, lo cual exige cambios a la Administración Local para que evite duplicidades con otras Administraciones y asegure los principios de sostenibilidad financiera o eficiencia en el uso de los recursos. Así, desde estas premisas, se ha modificado el citado artículo 25, y en su nueva redacción, en el **artículo 25.2.e.** se limitan las competencias municipales a la evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social. En su **disposición transitoria segunda** se establece que a fecha de 31 de diciembre de 2.015, las Comunidades Autónomas deberán asumir la titularidad de las competencias propias de los municipios en materia de servicios sociales.

1. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a **satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal** en los términos previstos en este artículo.

[17] El régimen de organización de los municipios de gran población se introduce en la **Ley 7/1.985, de 2 de abril (LRBRL)**, por la modificación que se realiza mediante la **Ley 57/2.003, de 26 de diciembre**. Esta regulación se ha incorporado a la LRBRL, en su **Título X**, entre los arts. 121 a 132.

El régimen de organización de los municipios de gran población es de aplicación a:

a. A los municipios cuya población supere los 250.000 habitantes.
b. A los municipios capitales de provincia cuya población sea superior a los 175.000 habitantes.
c. A los municipios que sean capitales de provincia, capitales autonómicas o sedes de las instituciones autonómicas.
d. Asimismo, a los municipios cuya población supere los 75.000 habitantes, que presenten circunstancias económicas, sociales, históricas o culturales especiales.

En los supuestos "c" y "d" se exigirá que así lo decidan las Asambleas Legislativas correspondientes a iniciativa de los respectivos Ayuntamientos.

2. El Municipio ejercerá en todo caso como **competencias propias**, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:

a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la edificación.

b) Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión de los residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas.

c) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales.

d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad.

e) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.

f) Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios.

g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano.

h) Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local.

i) Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante.

j) **Protección de la salubridad pública**.

k) Cementerios y actividades funerarias.

l) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre.

m) Promoción de la cultura y equipamientos culturales.

n) **Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria** y cooperar con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes. La conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial.

ñ) Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

o) **Actuaciones en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres así como contra la violencia de género.**

3. Las competencias municipales en las materias enunciadas en este artículo se determinarán por Ley debiendo evaluar la conveniencia de la implantación de servicios locales conforme a los **principios de descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera**.

4. La Ley a que se refiere el apartado anterior deberá ir acompañada de una **memoria económica** que refleje el impacto sobre los recursos financieros de las Administraciones Públicas afectadas y el cumplimiento de los principios de estabilidad, sostenibilidad financiera y eficiencia del servicio o la actividad. La Ley debe prever la dotación de los recursos necesarios para asegurar la suficiencia financiera de las Entidades Locales sin que ello pueda conllevar, en ningún caso, un mayor gasto de las Administraciones Públicas.

Los proyectos de leyes estatales se acompañarán de un informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el que se acrediten los criterios antes señalados.

5. La Ley determinará la competencia municipal propia de que se trate, garantizando que no se produce una atribución simultánea de la misma competencia a otra Administración Pública.

Art. 25. LRBRL.

La LRBRL en su **art 26**, establece algunos criterios en relación a los servicios que deben prestar los Municipios en función de su población.

Todos los Municipios.	Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas.
Municipios > 5.000 hab.	Además: parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos.
Municipios > 20.000 hab.	Además: protección civil, **evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social**, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público.
Municipios > 50.000 hab.	Además: transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano.

En los municipios con **población inferior a 20.000 habitantes** será la Diputación provincial o entidad equivalente la que coordinará la prestación de los siguientes servicios:

a) Recogida y tratamiento de residuos.

b) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales. c) Limpieza viaria.

d) Acceso a los núcleos de población.

e) Pavimentación de vías urbanas.

f) Alumbrado público.

Delegación de competencias desde el Estado y las CC.AA. a los Municipios.

1. El Estado y las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus respectivas competencias, **podrán delegar en los Municipios el ejercicio de sus competencias**.

La delegación habrá de mejorar la eficiencia de la gestión pública, contribuir a eliminar duplicidades administrativas y ser acorde con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

La delegación deberá determinar el alcance, contenido, condiciones y duración de ésta, que no podrá ser inferior a cinco años, así como el control de eficiencia que se reserve la Administración delegante y los medios personales, materiales y económicos, que ésta asigne sin que pueda suponer un mayor gasto de las Administraciones Públicas.

La delegación deberá acompañarse de una **memoria económica** donde se justifiquen los principios a que se refiere el párrafo segundo de este apartado y se valore el impacto en el gasto de las Administraciones Públicas afectadas sin que, en ningún caso, pueda conllevar un mayor gasto de las mismas.

2. Cuando el Estado o las Comunidades Autónomas deleguen en dos o más municipios de la misma provincia una o varias competencias comunes, dicha delegación deberá realizarse siguiendo criterios homogéneos.

La Administración delegante podrá solicitar la asistencia de las Diputaciones provinciales o entidades equivalentes para la coordinación y seguimiento de las delegaciones previstas en este apartado.

3. Con el objeto de evitar duplicidades administrativas, mejorar la transparencia de los servicios públicos y el servicio a la ciudadanía y, en general, contribuir a los procesos de racionalización administrativa, generando un ahorro neto de recursos, **la Administración del Estado y las de las Comunidades Autónomas podrán delegar**, siguiendo criterios homogéneos, entre otras, las siguientes competencias:

a) Vigilancia y control de la contaminación ambiental.

b) Protección del medio natural.

c) Prestación de los servicios sociales, promoción de la igualdad de oportunidades y la prevención de la violencia contra la mujer.

d) Conservación o mantenimiento de centros sanitarios asistenciales de titularidad de la Comunidad Autónoma.

e) Creación, mantenimiento y gestión de las escuelas infantiles de educación de titularidad pública de primer ciclo de educación infantil.

f) Realización de actividades complementarias en los centros docentes.

g) Gestión de instalaciones culturales de titularidad de la Comunidad Autónoma o del Estado, con estricta sujeción al alcance y condiciones que derivan del artículo 149.1.28.ª de la Constitución Española.

h) Gestión de las instalaciones deportivas de titularidad de la Comunidad Autónoma o del Estado, incluyendo las situadas en los centros docentes cuando se usen fuera del horario lectivo.

i) Inspección y sanción de establecimientos y actividades comerciales.

j) Promoción y gestión turística.

k) Comunicación, autorización, inspección y sanción de los espectáculos públicos.

l) Liquidación y recaudación de tributos propios de la Comunidad Autónoma o del Estado.

m) Inscripción de asociaciones, empresas o entidades en los registros administrativos de la Comunidad Autónoma o de la Administración del Estado.

n) Gestión de oficinas unificadas de información y tramitación administrativa.

o) Cooperación con la Administración educativa a través de los centros asociados de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

4. La Administración delegante podrá, para dirigir y controlar el ejercicio de los servicios delegados, dictar instrucciones técnicas de carácter general y recabar, en cualquier momento, información sobre la gestión municipal, así como enviar comisionados y formular los requerimientos pertinentes para la subsanación de las deficiencias observadas. En caso de incumplimiento de las directrices, denegación de las informaciones solicitadas, o inobservancia de los requerimientos formulados, la Administración delegante podrá revocar la delegación o ejecutar por sí misma la competencia delegada en sustitución del Municipio. Los actos del Municipio podrán ser recurridos ante los órganos competentes de la Administración delegante.

5. La efectividad de la delegación requerirá su aceptación por el Municipio interesado.

6. La delegación habrá de ir acompañada en todo caso de la correspondiente financiación, para lo cual será necesaria la existencia de dotación presupuestaria adecuada y suficiente en los presupuestos de la Administración delegante para cada ejercicio económico, siendo nula sin dicha dotación.

El incumplimiento de las obligaciones financieras por parte de la Administración autonómica delegante facultará a la Entidad Local delegada para compensarlas automáticamente con otras obligaciones financieras que ésta tenga con aquélla.

7. La disposición o acuerdo de delegación establecerá las causas de revocación o renuncia de la delegación. Entre las causas de renuncia estará el incumplimiento de las obligaciones financieras por parte de la Administración delegante o cuando, por circunstancias sobrevenidas, se justifique suficientemente la imposibilidad de su desempeño por la Administración en la que han sido delegadas sin menoscabo del ejercicio de sus competencias propias. El acuerdo de renuncia se adoptará por el Pleno de la respectiva Entidad Local.

8. Las competencias delegadas se ejercen con arreglo a la legislación del Estado o de las Comunidades Autónomas.

Art. 27.



. Constitución Española.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229

. Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-5392